

1502311-65.2022.8.26.0535

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Ayrton Senna Jesus Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Ayrton Senna Jesus Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 26 de setembro de 2022, por volta das 15:00h, na Rua dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502311-65.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502311-65.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Ayrton Senna Jesus Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Ayrton Senna Jesus Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 26 de setembro de 2022, por volta das 15:00h, na Rua dos Eucaliptos, 100, Viela, em Guarulhos, guardava e trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, quais sejam, crack, dividido em 95 porções individuais, com peso líquido total de 19,79 gramas, cocaína, dividida em 158 porções individuais, com peso líquido total de 74,1 gramas e maconha, dividida em 101 porções, com peso líquido total de 251,23 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, o acusado trazia e guardava entorpecentes embalados de forma individual com a finalidade de venda para terceiros. Policiais civis, em diligência, avistaram o acusado sentado segurando uma bolsa pequena nas mãos, em típica atitude de traficância. Um dos policiais, simulando ser usuário, se aproximou e o acusado questionou qual entorpecentes gostaria de adquirir, ocorrendo a abordagem. Dentro da bolsa, os policiais encontraram 48 porções de cocaína, 29 porções de maconha, 45 pedras de crack e R\$48,00. Indagado, o acusado confessou a traficância e apontou o local em que armazenava mais entorpecentes, qual seja, dois barracos próximos, onde foi localizada uma mochila com 110 porções de cocaína, 72 invólucros de maconha e 50 pedras de crack.

O acusado foi notificado, apresentou defesa prévia e a denúncia foi recebida em audiência. Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao

interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 9/10) e pelo laudo toxicológico (fls. 50/52).

Os policiais civis informaram na delegacia (fls. 3/4) e em juízo que, no local conhecido pela venda de drogas, em diligência, visualizaram o acusado em típica atitude de traficância, sentado segurando uma pequena bolsa nas mãos à espera de consumidores. Disseram que um dos policiais se aproximou, simulando ser usuário, momento em que o acusado questionou qual entorpecente gostaria de comprar, ocorrendo a abordagem. Contaram que na bolsa que o réu trazia consigo havia 48 porções de cocaína, 29 porções de maconha e 45 pedras de crack, além de R\$48,00. Afirmaram que, indagado informalmente, o réu confessou a traficância e apontou o local em que armazenava o restante dos entorpecentes apreendidos - uma mochila escondida entre dois barracos - onde foram encontradas 110 porções de cocaína, 72 porções de maconha e 50 pedras de crack, individualizados e prontos para venda. Extrajudicialmente (fl. 5), o réu permaneceu em silêncio. Em audiência, disse que saiu de casa para comprar pão, momento em que foi abordado. Afirmou que os servidores soltaram o menor que estavam abordando e efetuaram a sua prisão.

O acusado foi surpreendido quando ofereceu drogas a um dos policiais. A sua intenção era comercializar as mencionadas substâncias, e tal conduta se amolda ao crime que lhe foi imputado. A reforçar tal entendimento, percebe-se que ocorreu o encontro de diversas porções e dinheiro. O acusado, ainda que fosse usuário, mais uma vez se diga, tinha por propósito a entrega a terceiros.

Os servidores não conheciam o denunciado, de modo que nada leva a crer que mentiram com o propósito de incriminar gratuitamente um inocente. No local, de acordo com os relatos, não havia mais ninguém. O réu, quando ouvido, não fez menção a mais pessoas. Portanto, não teria como outro indivíduo ser inquirido como testemunha. O denunciado, na verdade, quando interrogado, disse que saiu de casa para comprar pão. Nenhum familiar, no entanto, foi arrolado para ser ouvido. Nem mesmo o nome deles foi fornecido, o que impede sejam intimados a comparecer em juízo.

Resta a fixação da pena.

O réu ostenta mais de uma condenação definitiva (fls. 85/88). Por assim ser, utilizo uma delas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, reconhecendo os maus antecedentes. Assim, na primeira fase, a pena-base é fixada acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, no piso. Não incidem atenuantes. Por conta da reincidência (fl. 85), a reprimenda é elevada em 1/6, gerando 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 680 dias-multa.

Inaplicáveis causas de aumento. O art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 não pode ser aplicado, tendo em vista a reincidência. Aliás, pelo que se vê dos antecedentes, o denunciado possui personalidade desvirtuada, voltada à criminalidade.

O regime prisional inicial é o fechado. A pena supera quatro anos de reclusão, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o acusado é reincidente. O tempo de prisão provisória não é suficiente para que ocorra a progressão.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Ayrton Senna Jesus Santos à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada gratuidade. A reincidência impede a conversão da pena carcerária por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP). Pelos mesmos motivos, impossível a aplicação do sursis (art. 77, II, do CP).

O réu respondeu preso ao processo, quando ainda não tinha reconhecida a responsabilidade penal nesta instância. Não teria sentido, agora, condenado a pena

a ser cumprida inicialmente em regime fechado, que fosse solto, pelo que não lhe faculto eventual apelo em liberdade. Conforme se verifica, o denunciado, logo após ter progredido ao regime semiaberto, se evadiu do sistema prisional (fl. 85) e decidiu traficar, demonstrando possuir personalidade desvirtuada, voltada à criminalidade. Portanto, a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados e o dinheiro (fl. 9) será repassado para a FUNAD. Já foi autorizada a incineração da droga (fl. 38). A mochila e o fragmento de papel contendo anotações de contabilidade do tráfico (fls. 9/10), deverão ser destruídos. P.R.I.C. Guarulhos, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA